CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE

Cadre

ENTRE :

La **SAS Techniflux**, société par actions simplifiée au capital de 250 000 euros, dont le siège est situé Parc d'activités des Hautes-Bruyères, 91160 Longjumeau, représentée par Mme Caroline Weber, en sa qualité de directrice des ressources humaines,

ci-après « la Société »,

ET :

Mme Élodie Garnier, née le 12 avril 1988 à Orléans, de nationalité française, demeurant 5 allée des Glycines-Bleues, 91600 Savigny-sur-Orge,

ci-après « la Salariée ».

Article 1 - Engagement

La Salariée est engagée à durée indéterminée à compter du **lundi 4 janvier 2021**, sous réserve des résultats de la visite d'information et de prévention.

Article 2 - Fonctions

La Salariée exerce les fonctions d'**ingénieure commerciale**, avec le statut de cadre. Elle est rattachée au directeur commercial.

Elle a pour missions principales de développer le portefeuille de clients industriels de la Société en Île-de-France pour la gamme de capteurs et d'équipements de mesure, d'assurer le suivi des comptes qui lui sont confiés et de rendre compte chaque mois de son activité commerciale.

Article 3 - Période d'essai

Le contrat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de **quatre mois** de travail effectif, non renouvelable.

Article 4 - Lieu de travail

La Salariée exerce ses fonctions à l'établissement de Longjumeau. Ses fonctions impliquent des déplacements fréquents chez les clients, en Île-de-France principalement.

Article 5 - Clause de mobilité

La Salariée accepte d'être affectée, en fonction des besoins de la Société, dans tout établissement de la Société situé dans la région Île-de-France. Toute mutation sera notifiée au moins un mois à l'avance.

Article 6 - Durée du travail

Compte tenu de l'autonomie dont elle dispose dans l'organisation de son emploi du temps, la Salariée est soumise à un forfait annuel de **218 jours** de travail, dans les conditions prévues par l'accord collectif applicable dans l'entreprise. Un entretien annuel porte sur sa charge de travail.

Article 7 - Rémunération

La Salariée perçoit une rémunération brute forfaitaire de **3 600 euros par mois**, versée sur douze mois.

Une rémunération variable pourra être fixée chaque année par avenant, en fonction d'objectifs commerciaux.

Article 8 - Frais professionnels

Les frais engagés pour l'exercice des fonctions sont remboursés sur justificatifs, selon la politique de la Société. Un véhicule de service est mis à disposition pour les déplacements professionnels.

Article 9 - Congés payés

La Salariée bénéficie des congés payés prévus par la loi et par la convention collective applicable.

Article 10 - Confidentialité

Pendant toute la durée du contrat et après sa cessation, la Salariée s'engage à ne divulguer aucune information confidentielle concernant la Société, ses clients, ses tarifs, ses marges et ses projets.

Article 11 - Exclusivité

Pendant toute la durée du contrat, la Salariée consacre son activité professionnelle exclusivement à la Société. Toute autre activité professionnelle est soumise à l'accord préalable et écrit de la Société.

Article 12 - Clause de non-concurrence

12.1 Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations commerciales auxquelles elle a accès, la Salariée s'interdit, pendant une durée de **douze (12) mois** à compter de la cessation effective de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, d'entrer au service d'une entreprise exerçant une activité concurrente de celle de la Société, à savoir la conception, la distribution ou la maintenance d'équipements de mesure industrielle, ou de s'intéresser directement ou indirectement à une telle entreprise.

12.2 Cette interdiction est limitée au territoire de la **région Île-de-France**.

12.3 En contrepartie, la Salariée percevra, pendant toute la durée de l'interdiction, une **indemnité mensuelle brute égale à 30 % de sa rémunération brute mensuelle moyenne des douze derniers mois** précédant la cessation effective du contrat.

12.4 La Société pourra renoncer au bénéfice de la présente clause, ou en réduire la durée, en informant la Salariée **par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail**, quelle que soit la partie qui en a pris l'initiative. En cas de renonciation dans ce délai, aucune indemnité ne sera due.

12.5 Toute violation de la présente clause libérera la Société du versement de la contrepartie et rendra la Salariée redevable d'une pénalité égale à six mois de contrepartie, sans préjudice de dommages-intérêts.

Article 13 - Restitution du matériel

À la cessation du contrat, la Salariée restitue l'ensemble des documents, fichiers et matériels de la Société, notamment l'ordinateur portable, le téléphone et le véhicule de service.

Article 14 - Statut collectif

Le contrat est soumis à la convention collective applicable dans l'entreprise, dont l'intitulé figure sur le bulletin de paie. La Salariée est affiliée au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et aux régimes de prévoyance et de frais de santé de la Société.

Article 15 - Données personnelles

La Société traite les données personnelles de la Salariée pour la gestion du personnel, conformément à sa politique de protection des données, remise à la Salariée.

Fait à Longjumeau, le 14 décembre 2020, en deux exemplaires.

Pour la Société	La Salariée
Mme Caroline Weber, directrice des ressources humaines *(signé)*	Mme Élodie Garnier, « lu et approuvé » *(signé)*